

Documento 5 · Análisis de Interés Legítimo (art. 6.1.f RGPD)

1. Identificación del responsable del tratamiento

El tratamiento de datos realizado en el marco de la Plataforma Debacu Evaluation360 se basa en el interés legítimo conforme al artículo 6.1.f del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

- Responsable del tratamiento (Cliente): la organización adherida que introduce datos en la Plataforma.
 - Encargado del tratamiento: DEBACU HOTELS SL, CIF B-55381214.
-

2. Finalidad del tratamiento

El tratamiento tiene como finalidad:

- La prevención de riesgos operativos.
 - La detección de conductas reiteradas que puedan generar daños materiales, impagos o incidencias graves.
 - La protección del patrimonio empresarial.
 - La protección de empleados y huéspedes.
 - La mejora de protocolos internos de seguridad y trazabilidad.
-

3. Interés legítimo perseguido

El interés legítimo invocado consiste en:

- Proteger los intereses económicos del establecimiento.
- Reducir el fraude y el uso abusivo de servicios.
- Garantizar un entorno seguro.
- Evitar la reiteración de conductas perjudiciales.

Se trata de un interés empresarial legítimo, reconocido en el ámbito de la prevención de fraude y protección de activos.

4. Necesidad del tratamiento

Para que la finalidad descrita sea viable, resulta necesario tratar determinados datos identificativos tales como:

- Documento identificativo
- Correo electrónico
- Teléfono
- Datos relacionados con incidencias operativas

Sin dicha identificación individual no sería posible detectar reincidencias ni aplicar medidas preventivas proporcionadas.

5. Test de ponderación

Se ha evaluado el equilibrio entre el interés legítimo del Responsable y los derechos y libertades de los interesados.

Se concluye que el tratamiento es proporcionado porque:

- La Plataforma no es pública ni indexable.
 - No existe difusión pública de información.
 - Las consultas inter-organización muestran datos enmascarados o sistemas de scoring sin revelar identidad completa.
 - Se aplican controles estrictos de acceso por roles.
 - Se registra la trazabilidad completa de acciones.
 - No se adoptan decisiones exclusivamente automatizadas sin revisión humana.
-

6. Medidas de minimización y seguridad

La Plataforma incorpora:

- Principio de minimización.
 - Enmascaramiento de datos en consultas globales.
 - Registro de auditoría completo.
 - Control de abuso.
 - Separación lógica por organización.
 - Medidas técnicas descritas en el Anexo II.
-

7. Conservación de datos

Los datos se conservarán únicamente durante el tiempo necesario para cumplir la finalidad descrita y defender posibles reclamaciones, con un plazo máximo orientativo de hasta 5 años desde la última incidencia registrada, salvo obligación legal distinta.

Transcurrido dicho plazo, podrán:

- Ser anonimizados.
 - Ser bloqueados.
 - O mantenerse exclusivamente en forma agregada sin identificación personal.
-

8. Conclusión

Tras el análisis efectuado, se considera que el tratamiento realizado en la Plataforma DebaCu Evaluation360 es:

- Necesario
- Proporcionado
- Limitado a la finalidad descrita
- Adecuadamente protegido mediante medidas técnicas y organizativas

Y que el interés legítimo empresarial prevalece sobre el posible impacto limitado en los derechos del interesado.